

Etapas do TRIARIO

Triar um novo recurso

1 - Tipo

- ☐ Especial
- ☐ Extraordinário

2 - Acordo

- ☐ sim

Válido?

Firmado por todos os recorrentes do sub-recurso em análise, bem como pelo(s) recorrido(s), todos representados por procuradores com poderes específicos para transigir.

- ☐ sim
- ☐ não
- ☐ não

3 - Desistência

- ☐ sim

Válida?

Manifestada por procurador com poderes específicos para desistir

- ☐ sim
- ☐ não
- ☐ não

4 - Sigla para minutas

(Código interno que identifica quem efetuou a triagem)

Dados iniciais

5 - Interposição

Abre o calendário para selecionar dd/mm/aaaa

6 - Decisão recorrida

- ☐ colegiada/acórdão
- ☐ monocrática/singular

7 - Câmara

(abre um <select> com as 22 <option> abaixo)

1ª a 20ª Câmara Cível, Sessão Cível e Órgão Especial

8 - Prazo em aberto?

(Há prazo em aberto na Câmara de origem? Para outra parte recorrer do acórdão ou o próprio recorrente apresentar recurso de outra espécie (ex. RE)

Não considerar aqui os prazos para contrarrazões que serão analisados adiante.

TEMPESTIVIDADE

APLICABILIDADE DESTE MÓDULO: **recursos cíveis** (exceto infância e juventude), contra acórdão de que o recorrente tenha sido intimado **a partir de 22/01/2020** e na forma do art. 5º da Lei 11.419/2006 (intimação eletrônica).

Caso tenha havido **Embargos de Declaração**, as datas a serem informadas serão as relativas à intimação do último acórdão prolatado nestes, exceto se não conhecidos por serem julgados protelatórios, incabíveis ou intempestivos.

9 - Envio (expedição) da intimação

Abre o calendário para selecionar dd/mm/aaaa

10 - Consulta eletrônica ("leitura")

☐ sim

Abre o calendário para selecionar dd/mm/aaaa

☐ não

11 - Prazo

☐ simples

☐ em dobro

Preparo

12 - Multa

Por reiteração de embargos protelatórios.

Atenção, aqui não se trata da multa do § 2º e sim do seguinte: CPC, art. 1026, § 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, **à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça**, que a recolherão ao final

☐ não

☐ sim, recolhida

☐ sim, não recolhida

Motivo

☐ Fazenda Pública ou Justiça gratuita

☐ é o próprio objeto do recurso

☐ não identificado

Se a opção for "não identificado", exclui-se o item 13

13 - Dispensa

(Recorrente é o Ministério Público, União, DF, Estado, Município ou autarquia.
Não considerar aqui eventual gratuidade da justiça, que será analisada adiante.

☐ sim

☐ não

Justiça Gratuita?

(somente integral, esta ferramenta não se aplica a casos de gratuidade parcial (CPC, art. 98, § 5º).

(abre um <select> com as 5 <option> abaixo, onde cada item pode abrir um outro subitem)

01/05 - não invocada

Comprovação de preparo

(Considerar a primeira comprovação, caso fracionada em momentos/atos distintos)

☐ no prazo para interposição do recurso

☐ no dia útil seguinte ao término do prazo

Recurso interposto no último dia do prazo, após as 16h

☐ sim

☐ não

☐ posteriormente

☐ ausente

02/05 - já é ou afirma ser beneficiário

Deferida expressamente

☐ sim

Movimento

(preencher manualmente Ex.: 9.1 (1º grau, ED, NPU de apenso etc.)

☐ não

Requerida anteriormente

☐ sim

Movimento

(preencher manualmente Ex.: 9.1 (1º grau, ED, NPU de apenso etc.)

☐ não

Ato incompatível

(Recolhimento, ainda que ínfimo, de custas de recursos anterior)

☐ sim

☐ não

03/05 - requer no recurso em análise

04/05 - é o próprio objeto do recurso

05/05 - presumida (defensor público, dativo ou NPJ)

Representação

14 - Subscritor

(Para **defensor público**, selecionar a opção “procurador público”; para **dativo**, selecionar “procurador nomeado”.

(abre um <select> com as 4 <option> abaixo)

01/04 - advogado particular

Movimento(s)

(preencher manualmente Ex.: 1.1 (1º grau); 9.1 (Ap.); via sistema (ED); 6.1)

Cadeia completa

☐ sim

☐ não

poderes faltantes

☐ ao próprio subscritor

☐ a outro elo da cadeia

02/04 - procurador público

03/04 - procurador nomeado

Movimento

(preencher manualmente Ex.: 1.1 (1º grau); 9.1 (Ap.); via sistema (ED); 6.1)

04/04 - advogado em causa própria

Pedidos

15 - Efeito suspensivo?

(Caso requerido no corpo do recurso E em petição apartada, selecionar esta última opção)

☐ não requerido

☐ requerido no corpo do recurso

☐ requerido em petição apartada

Autuado

☐ sim

☐ não

16 - Exclusividade na intimação

☐ requerida

Cadastrada?

(O procurador, em cujo nome se requereu que as intimações sejam expedidas, já se encontra cadastrado na aba "partes"? Para fins de proteção de dados, o nome do procurador em questão deverá ser acrescentado manualmente ao(s) documento(s) gerado(s).

☐ sim

☐ não

Advogado regularmente constituído

(aquele em cujo nome se requereu que as intimações sejam realizadas)

☐ sim

☐ não

☐ não requerida

Processamento

17 - Contrarrazões

(Considerar eventual renúncia como apresentação, porquanto ambos os atos tem como efeito a preclusão, lógica ou consumativa, respectivamente)

☐ apresentadas

Movimentos

(informe os movimentos das contrarrazões e/ou renúncias (cnf. exemplo), separados por ponto e vírgula se mais de uma.

(preencher manualmente Ex.: 6.1; 7.1 (renúncia); 8.1)

☐ ausente alguma

Movimentos

(informe os movimentos das contrarrazões e/ou renúncias (cnf. exemplo), separados por ponto e vírgula se mais de uma.

(preencher manualmente Ex.: 6.1; 7.1 (renúncia); 8.1)

Recorrido(s) Intimado(s)

☐ sim

Movimento

(preencher manualmente Ex.: 3.1)

Prazo em aberto para algum recorrido

☐ sim

☐ não

Decurso certificado

☐ sim

☐ não

☐ não

Recorrido(s) sem advogado constituído

(se houver algum recorrido sem contrarrazões mas com advogado constituído nos autos, marcar **não**.)

☐ sim

☐ não

☐ ausentes

Recorrido(s) Intimado(s)

☐ sim

Movimento

(preencher manualmente Ex.: 3.1)

Prazo em aberto para algum recorrido

☐ sim

☐ não

Decurso certificado

☐ sim

☐ não

☐ não

Recorrido(s) sem advogado constituído

(se houver algum recorrido sem contrarrazões mas com advogado constituído nos autos, marcar **não**.)

☐ sim

☐ não

18 - Caso de Intervenção do MP

(CPC, art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

☐ sim

Manifestação

☐ sim

Teor

(abre um <select> com as 4 <option> abaixo)

01/04 - mera ciência

Movimento

(preencher manualmente Ex.: 9.1)

Decorreu o prazo

☐ sim

☐ não

02/04 - pela admissão

03/04 - pela inadmissão

04/04 - ausência de interesse

☐ não

Foi remetido

☐ sim

Decorreu o prazo

☐ sim

☐ não

☐ não

☐ não